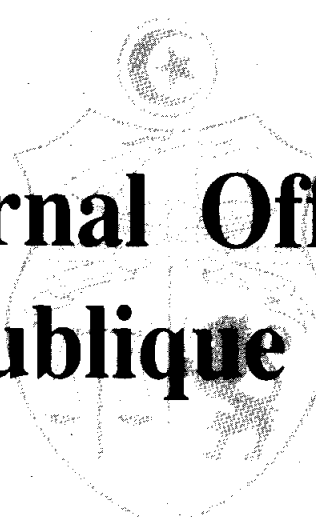




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 9 ramadan 1409 – 14 avril 1989

132^e année

N° 26

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 89-407 du 27 mars 1989 fixant les attributions de l'organisation et les modalités de fonctionnement de la mutuelle du corps des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles..... 699

Premier Ministère

Nomination du premier président de la cour des comptes 701

Nomination d'un directeur..... 701

Nomination de sous-directeurs..... 701

Arrêté du Premier ministre du 11 avril 1989 portant délégation de signature 701

Ministère de la Justice

Admission de magistrats à la retraite d'office 701

Démission d'un huissier-notaire..... 702

Ministère de l'Intérieur

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 30 mars 1989 relatifs au transfert du siège des communes de Zaghouan, de Douar Hicher du gouvernorat de l'Ariana et de Zarrat du gouvernorat de Gabès..... 702

Ministère du Plan et des Finances

Décret n° 89-410 du 18 mars 1989 érigeant certaines recettes des finances en services 702

Arrêté des ministres des finances et de l'éducation nationale du 1^{er} avril 1989 fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur les bénéfices 703

Arrêté du ministre des finances du 3 avril 1989 portant application des dispositions de l'article 69 paragraphe 3 du décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes	703
Arrêté du ministre des finances du 3 avril 1989 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 69 paragraphes 1 et 2 du décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes	703
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de membres au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des dattes	704
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Décrets n° 89-411 à 414 du 18 mars 1989 portant intégration des périmètres communaux d'El Ain de Chihia et Zarzis et Zaouiet Khontech dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement	704
Ministère du Transport	
Décret n° 89-398 du 7 avril 1989 portant réquisition d'agents de l'Office des ports aériens de Tunisie	705
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination d'un chargé de mission	706
Ministère des Communications	
Nomination d'un chargé de mission	706
Création de recettes postales	706
Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination de chefs de service	706
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	706
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire	707
Nomination de directeurs régionaux	707
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 mars 1989 portant délégation de signature	707

Avis et Communications

Ministère du Plan et des Finances

Avis de change n° 14	707
----------------------------	-----



décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ATTRIBUTIONS D'UNE MUTUELLE

Décret n° 89-407 du 27 mars 1989 fixant les attributions l'organisation et les modalités de fonctionnement de la mutuelle du corps des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi des finances complémentaires pour la gestion 1988 et notamment ses articles 10 et 11;

Vu l'avis du Premier ministre;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Attributions de la mutuelle

Article premier. — L'action de la mutuelle du corps des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles, comprend les affiliés leurs conjoints, leurs veuves non affiliés à un organisme semblable ainsi que leurs enfants à charge.

Art. 2. — Cette action d'entraide, tend notamment à :

a) couvrir en tout ou partie les frais de soins médicaux ou d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité et d'enterrement qui ne sont pas couverts par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale en vigueur et ceux des actes médicaux ou chirurgicaux qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prodigués aux affiliés et à leurs familles;

b) rembourser ou couvrir en tout ou partie les frais scolaires (telles que pensions et fournitures scolaires etc...) et les frais de participation aux colonies de vacances des enfants des affiliés.

c) mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive au profit de ses adhérents. Le règlement intérieur de la mutuelle, fixera les différents aspects de cette action d'entraide et de prévoyance complémentaire.

CHAPITRE 2 Organes délibérants et organisation administrative de la mutuelle

Art. 3. — La mutuelle est administrée par un conseil d'administration présidé par le directeur général de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Le comité général de la mutuelle élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, tous les autres membres du conseil d'administration.

Lors de sa première réunion, le conseil d'administration élit, en son sein, les autres membres de son bureau exécutif dont un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.

Art. 4. — Le comité général de la mutuelle est composé de représentants élus par l'ensemble des affiliés.

Le mode de désignation des représentants et leur nombre ainsi que le nombre élu du conseil d'administration et de son bureau, seront déterminés par le règlement intérieur de la mutuelle.

Les membres élus du comité général, ceux du conseil d'administration et du bureau exécutif, sont rééligibles.

Art. 5. — Le président veille à la bonne marche de la mutuelle, préside les réunions du bureau exécutif, du conseil d'administration et du comité général, signe les différents actes passés au nom de la mutuelle. Il représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgentes, sous réserve d'en informer par la suite le conseil d'administration en vue de solliciter son approbation à postériori.

Lorsqu'ils ont une incidence financière, tous les actes passés au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier général et en cas d'empêchement de celui-ci par son adjoint ou tout autre membre élu du bureau exécutif désigné pour assurer l'intérim du trésorier empêché provisoirement.

Art. 6. — Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tout membre du bureau du conseil d'administration, autre que le trésorier ou celui qui en assure l'intérim, il doit en informer au préalable, les membres du conseil.

Art. 7. — Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment tous retraits de fonds, de valeurs tous mandats, sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquisitions d'effet de commerce, sont signés par le président du conseil d'administration ou par le membre du bureau qui en a reçu délégation conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que le trésorier général de la société mutualiste ou par le membre du bureau exécutif qui en assume l'intérim.

Art. 8. — Le comité général se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, en vue de l'examen de la marche de la mutuelle, de l'étude des différents projets que le conseil d'administration compte réaliser, de la formulation de certaines propositions, de l'approbation du projet de règlement intérieur avant sa soumission au chef de l'administration ou sa modification et de l'élection, à l'échéance prévue, des membres élus du conseil conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret.

Une commission de contrôle composée au moins de trois membres non administrateurs de la mutuelle est élue chaque année par le comité général. Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle au comité général lors de sa réunion annuelle.

Le comité général peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être choisis en dehors des affiliés de la mutuelle.

Art. 9. — Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité exige ou à la demande du tiers des membres.

Pour la validité des délibérations et lors de la première convocation, la présence de la moitié, au moins des membres du conseil est nécessaire. Lors de la seconde convocation adressée trois jours à l'avance, les délibérations sont valables si le nombre des présents a atteint le tiers des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour faute grave par décision du président de la mutuelle après avis conforme du conseil d'administration, le membre du conseil révoqué est frappé d'inéligibilité durant une période de trois ans.

Lorsque le conseil d'administration a perdu, par l'effet des vacances survenues (démission, révocation, décès ou tout autre empêchement non provisoire), plus de la moitié de ses membres, le comité général est convoqué dans un délai de deux mois à partir de la date de la dernière vacance constatée par le président pour procéder au remplacement des membres du conseil démissionnaires, révoqués ou empêchés.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder au comblement de ces vacances durant les six derniers mois du mandat du conseil d'administration. Celui-ci demeurera en place pour expédier les affaires courantes de la mutuelle jusqu'à l'échéance de son mandat et pourra valablement décider des mesures à prendre dans l'intérêt de la mutuelle lorsqu'elles revêtent un caractère d'urgence.

Art. 11. — Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectués dans l'intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés totalement ou partiellement conformément au règlement intérieur, sur production de pièces justificatives.

Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'avoir par eux mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 12. — Les délibérations du conseil d'administration, de son bureau exécutif et du comité général sont consignées sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance.

Le Président de la mutuelle peut demander au directeur administratif, ainsi qu'à toute autre personne compétente en matière d'assurance mutuelle, d'assister aux réunions des différents organes de la mutuelle avec voix consultative.

Art. 13. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la mutuelle, notamment pour :

- a) administrer la mutuelle;
- b) établir le projet de budget et contrôler la comptabilité;
- c) décider de l'emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux;
- d) accepter les dons et legs, sous réserve de l'approbation du ministre de l'intérieur;
- e) proposer les montants des cotisations dues par les affiliés à titre obligatoire ou volontaire, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle, par les veuves ou veufs, et les conjoints divorcés non remariés des affiliés;
- f) proposer les critères selon lesquels doivent être remboursés, en tout ou partie les frais de soins médicaux, de soins dentaires, d'hospitalisation, d'actes chirurgicaux ou de remboursement d'achat de médicaments, ainsi que les conditions d'attribution des autres prestations prévues par le règlement intérieur.

g) élaborer l'avant projet de règlement intérieur de la mutuelle ou celui de sa modification avant de le soumettre au comité général.

Art. 14. — Il peut être procédé à la nomination d'un directeur administratif assisté par d'autres fonctionnaires.

Le directeur administratif perçoit la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, ainsi que les indemnités et avantages accordés, s'il y a lieu, aux chefs de service des administrations centrales, et ce lorsqu'il répond aux conditions de nomination à un tel poste fonctionnel. Les autres fonctionnaires perçoivent la rémunération, les indemnités et autres avantages afférents à leur grade respectif.

CHAPITRE 3 Organisation financière

Art. 15. — Les ressources qui entrent dans l'état de prévision des recettes de la mutuelle comportent essentiellement :

a) les montants des retenues effectuées à la source, au titre des cotisations obligatoires sur les traitements et émoluments des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles affiliés.

b) les montants des retenues effectuées à la source, au titre des cotisations, sur des traitements et émoluments des affiliés volontaires;

c) les montants des retenues payées, au titre des cotisations par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle et par les veuves ou veufs non remariés des affiliés, ainsi que par les conjoints divorcés non remariés des affiliés;

d) les dotations et subventions servies par l'Etat ou par les collectivités publiques;

e) les revenus des biens de la mutuelle;

f) les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir;

g) toutes les autres ressources ainsi que celles réservées à la mutuelle dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 16. — Les dépenses qui entrent dans l'état des prévisions des charges de la mutuelle comportent essentiellement :

a) les prestations en numéraire servies aux affiliés, à leurs conjoints, à leurs enfants à charge, à leurs veuves ou veufs, à leurs conjoints divorcés et non remariés affiliés et aux orphelins des affiliés décédés, et ce au titre de remboursement d'une partie des frais de soins médicaux ou dentaires, d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité ou de décès, qui ne sont pas couverts en totalité par le régime comme obligatoire de la prévoyance sociale ou qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prévue par la législation en vigueur, et ce en conformité avec le règlement intérieur;

b) les prestations en numéraire prévues par le règlement intérieur de la mutuelle, et qui sont servies aux affiliés à titre de remboursement d'une partie des frais de scolarité de leurs enfants à charge (livres, fournitures scolaires, etc...) ou des frais de participation aux charges financières des colonies de vacances organisées par la mutuelle ainsi que les prestations servies, au même titre, aux orphelins des affiliés décédés;

c) les dépenses entraînées par l'achat des médicaments fournis, sur ordonnances médicales, aux affiliés, à leurs conjoints, à leurs enfants à charge, à leurs veuves ou veufs, à leurs conjoints divorcés et non remariés affiliés et aux orphelins des affiliés décédés;

d) les dépenses entraînées par l'achat des autres prestations en nature fournies aux affiliés à leurs conjoints à leurs enfants à charge, à leurs veuves ou veufs, à leurs conjoints divorcés et non remariés affiliés et aux orphelins des affiliés décédés, telles que prévues par le règlement intérieur;

e) les dépenses entraînées par les frais de l'administration et de gestion;

f) les dépenses imprévues

g) toutes autres dépenses à caractère d'entraide sociale approuvées par le comité général et autorisées par le chef de l'administration.

Art. 17. — Le montant des cotisations sera déterminé selon les différents indices ou catégories des affiliés. Le règlement intérieur fixera un tableau comprenant le montant des cotisations des affiliés et la quote-part prélevée sur le conjoint et les enfants.

Les montants au titre de cotisations sont retenus à la source sur les traitements et émoluments des affiliés volontaires.

CHAPITRE 4 Dispositions diverses

Art. 18. — L'affiliation obligatoire cesse à la date de la mise à la retraite de l'agent du corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

L'affiliation volontaire cesse à la date de la mise à la retraite du fonctionnaire relevant de la Présidence de la République.

Dans les deux cas précités, les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit (l'agent lui-même, ses enfants et conjoint) prennent fin à la même date à moins que l'agent mis à la retraite ne souscrive, à l'avance et selon les modalités déterminées par le règlement intérieur, une adhésion volontaire à son profit. Il pourra déclarer qu'il entend faire bénéficier de son adhésion volontaire son conjoint, non affilié dans un organisme similaire, ainsi que ses enfants mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans poursuivant encore leurs études et ne bénéficiant pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Art. 19. — Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans souscrire aucune adhésion ni payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés à titre obligatoire ou volontaire décédés, et ce jusqu'à leurs majorités ou jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent encore leurs études et ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les veuves ou veufs et les conjoints divorcés des affiliés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle moyennant paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu'ils ne sont pas remariés et qu'ils ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les modalités d'adhésion à la mutuelle et de la cessation de cette adhésion seront déterminées par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 20. — Une structure relevant de la direction générale de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles peut être chargée, par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République, de veiller à l'exécution des décisions prises légalement, par le comité général ou par le conseil d'administration et la mutuelle et d'assurer le contrôle de toutes les activités administratives et financières de cette société mutualiste.

Le secrétaire général de la Présidence de la République peut désigner également, par arrêté, un comité composé de trois à cinq membres, fonctionnaires relevant de la Présidence de la République, en vue de l'assister dans l'exercice de la tutelle de la société mutualiste.

Art. 21. — Le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-439 du 14 avril 1989 :

Monsieur Houcine Chérif est nommé premier président de la cour des comptes. Dans cette position Monsieur Houcine Chérif bénéficie des avantages et de la rémunération de ministre.

Par décret n° 89-434 du 8 avril 1989 :

Monsieur Rachid Ben Mohamed Gammoudi, administrateur, est chargé des fonctions de directeur à la direction générale du culte relevant du Premier ministère.

Par décret n° 89-435 du 8 avril 1989 :

Monsieur Mohamed Ben Ali M'sahel, professeur d'enseignement secondaire détaché auprès du Premier ministère, est chargé des fonctions de sous-directeur à la direction générale du culte relevant du Premier ministère.

Par décret n° 89-408 du 30 mars 1989.

Monsieur Bahri Mohamed Tarek, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés au premier ministère.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 11 avril 1989 portant délégation de signature.

Le Premier ministre;

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-269 du 13 février 1989 portant nomination de Monsieur Moncef Ben Gharbia directeur de cabinet du Premier ministre;

Vu le décret n° 89-436 du 11 avril 1989 portant nomination du Premier ministre;

Arrête :

Article premier. — En application des dispositions de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moncef Ben Gharbia est autorisé à signer par délégation du Premier ministre les ordres de mission.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 avril 1989.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DE LA JUSTICE

RETRAITE D'OFFICE

Par décret n° 89-409 du 31 mars 1989.

Les magistrats dont les noms suivent sont admis à la retraite d'office

Mohamed Habib Mahjoub : conseiller à la cour de cassation

Abderrahmen Bourghida : conseiller à la cour de cassation

Younès Guerchi : conseiller à la cour de cassation

Ahmed Chraga : conseiller à la cour de cassation

Ibrahim Askri : avocat général à la cour de cassation

Boubaker Chabâne : avocat général à la cour de cassation

Abderrazak Belhassen : conseiller à la cour de cassation

Ezzedine Solaâni : conseiller à la cour de cassation

Mohamed Salah Ksouri : conseiller à la cour de cassation

Mohamed Zgoulli : vice président au tribunal de première instance de Zaghuan

Habib Ben Slama : Substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis

Boubaker Chetoui : conseiller à la cour d'appel de Tunis

Belgacem Messai : substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse

Hédi Mribah : conseiller à la cour d'appel de Médenine

Mustapha Sliiti : conseiller à la cour d'appel de Médenine

Mohamed Tahar Ben Abdesslam : conseiller à la cour d'appel de Tunis

Mohamed Hédi Bouzorrâa : Vice président au tribunal de première instance du Kef

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice du 1er avril 1989.

La démission de Monsieur Abdelhamid Torki huissier-notaire à Gabès circonscription du dit lieu est acceptée.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

TRANSFERT DE SIEGES DE MUNICIPALITES

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mars 1989, relatif au transfert du siège de la commune de Zaghouan

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 5

Vu le décret du 1er mars 1892, portant création de la commune de Zaghouan

Vu la délibération du conseil municipal de Zaghouan en date du 5 novembre 1988

Arrête :

Article premier. — La commune de Zaghouan est autorisée à transférer son siège de l'avenue Habib Bourguiba à la place du 7 novembre.

Art. 2. — Le président de la commune de Zaghouan est chargé de l'exécution de cet arrêté dès sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis le 30 mars 1989

le ministre de l'intérieur
CHEDLI NEFFATI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mars 1989, relatif au transfert du siège de la commune de la Cité Ettadhamen et Douar Hicher du gouvernorat de l'Ariana

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 5

Vu le décret n° 84-1121 en date du 24 septembre 1984, portant création de la commune de la Cité Ettadhamen et Douar Hicher

Vu la délibération du conseil municipal de la Cité Ettadhamen et Douar Hicher en date du 29 novembre 1988

Arrête :

Article premier. — La commune de la Cité Ettadhamen et Douar Hicher est autorisée à transférer son siège à la rue de la

municipalité qui relie la rue de l'indépendance à la rue de Kairouan.

Art. 2. — Le président de la commune de la Cité Ettadhamen et Douar Hicher est chargé de l'exécution de cet arrêté dès sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis le 30 mars 1989

le ministre de l'intérieur
CHEDLI NEFFATI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mars 1989, relatif au transfert du siège de la commune de Zarrat du gouvernorat de Gabès

Le ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 5

Vu le décret n° 85-574 du 8 avril 1985 portant création de la commune de Zarrat

Vu la délibération du conseil municipal de Zarrat en date du 14 février 1989

Arrêté :

Article premier. — La commune de Zarrat est autorisée à transférer son siège à l'avenue 7 novembre 1987

Art. 2. — Le président de la commune de Zarrat est chargé de l'exécution de cet arrêté dès sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis le 30 mars 1989

le ministre de l'intérieur
CHEDLI NEFFATI

Vu
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

RECETTES

Décret n° 89-410 du 16 mars 1989 érigeant certaines recettes des finances en services;

Le Président de la République;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels des administrations centrales;

Vu le décret n° 75-316 du 20 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, portant organisation du ministère du plan et des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 86-728 du 28 juillet 1986, modifiant le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982, fixant l'organisation et l'attribution des directions régionales au ministère du plan et des finances et notamment son article 24 (nouveau) § 1;

Vu l'avis du ministre des finances;
Vu l'avis du tribunal administratif;

Decrète ;

Article premier. — Les recettes des finances ci-après sont érigées en services :

- Recette municipale de l'Ariana
- Recette des actes judiciaires de Tunis
- Recette des actes judiciaires et des impôts directs de Sfax
- Recette des finances de Monastir «1er bureau»
- Recette des finances de Gabès «1er bureau»

Art. 2. — Les recettes des finances sus-visées seront gérées par des receveurs bénéficiant des rangs et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 16 mars 1989

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI BACCOUCHE*

LISTE

Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale du 1er avril 1989, fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur les bénéfices.

Le ministre des finances et le ministre de l'éducation nationale.

Vu le code de l'impôt de la patente et notamment son article 12 bis

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 9

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 39.

Arrêtent :

Article premier. — Conformément à l'article 39 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988, les dons et subventions peuvent être déduits de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices quel que soit leur montant quand ils sont accordés au profit d'organismes, associations, œuvres sociales et programmes fixés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. — Bénéficient des dispositions de cet arrêté les organismes et associations ci-après :

- Les écoles primaires
- Les écoles secondaires
- Les lycées secondaires
- Les écoles normales
- Les associations d'action de développement dans les écoles primaires
- Les centres régionaux de formation pédagogique
- Les districts d'inspections pédagogiques

Tunis, le 1er avril 1989

*Le ministre des finances
NOURI ZORGATI
Le ministre de l'éducation nationale
MOHAMED HEDI KHELIL*

*VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

STATUT PARTICULIER

Arrêté du ministre des finances du 3 avril 1989, portant application des dispositions de l'article 69 § 3 du décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes.

Le ministre des finances

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes et notamment son article 69 § 3.

Arrête :

Article premier. — Les postes et bureaux des douanes donnant droit à une réduction d'une année pour la fixation de l'ancienneté requise en vue de la promotion au grade supérieur pour les agents des services actifs des douanes qui y sont affectés à l'exclusion des cas disciplinaires lorsque la durée de leur séjour aura dépassé 4 ans sont :

- 1) Jemila
- 2) M'Guissem
- 3) Sidi Toui
- 4) Dhibet
- 5) El Faouar
- 6) Chebika
- 7) Tamerza
- 8) Oum El Qsob

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa parution au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis le 3 avril 1989

*Le ministre des finances
NOURI ZORGATI*

*VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

STATUT

Arrêté du ministre des finances du 3 avril 1989, fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 69 du décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes.

Le ministre des finances

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes et notamment ses articles 69 et 70;

Arrête ;

Article premier. — Les conditions d'application des dispositions de l'article 69 § 1 et 2 du décret sus-visé n° 88-1200 du 27 juin 1988 sont fixées conformément au tableau ci-après :

Nature du diplôme du brevet ou du certificat	Etablissement de la formation	Durée de la formation	Bonification
Diplôme d'une école de guerre ou d'une école technique supérieure (3ème cycle) ou d'un diplôme qui donne accès au grade d'ingénieur principal	Ecole de guerre Ecole technique supérieure	Deux (2) ans au moins	Deux (2) ans
Diplôme délivré par une école d'Etat-Major	Ecole d'Etat-Major	Une année scolaire au moins	Deux (2) ans

Nature du diplôme du brevet ou du certificat	Etablissement de la formation	Durée de la formation	Bonification
Brevet de spécialisation du 3ème degré dans les domaines suivants : — Transmissions — Technique de l'armement — Mécanique — Electricité — Habillement	Ecole civile ou militaire	Une année scolaire	Deux (2) ans
Certificat d'aptitude professionnel — Les lois et règlements douaniers — L'informatique — Dressage des chiens — Conduite des patrouilleurs — Mécanique — Electricité	Ecole civile ou militaire	Une année scolaire	Une (1) année

Art. 2. — Les dispositions de l'article premier du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents titulaires de diplômes ou de brevets à la suite d'une formation organisée par l'administration en vue de la promotion à un grade supérieur.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 3 avril 1989

Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres de l'Industrie et du commerce et de l'agriculture du 16 mars 1989 :

Messieurs Béchir Boujebel et Ridha Marzougui sont nommés membres représentant les exportateurs et les industriels au sein du conseil d'administration du groupement interprofessionnel des dattes en remplacement de Messieurs Mohamed Berrehaïem et Laroussi Marzougui.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

INTEGRATIONS

Décret n° 89-411 du 18 mars 1989, portant intégration du périmètre communal de El Ain, dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement,

Le Président de la République;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974, portant création de l'Office national de l'assainissement

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le périmètre communal El Ain, est intégré dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement à partir du 1er janvier 1989

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 18 mars 1989

P. le Président de la République
et par délégation

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 89-412 du 18 mars 1989, portant intégration du périmètre communal de Chihia, dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974, portant création de l'Office national de l'assainissement

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le périmètre communal Chihia, est intégré dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement à partir du 1er janvier 1989

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 18 mars 1989

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 89-413 du 18 mars 1989, portant intégration du périmètre communal de Zarzis, dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement,

Le Président de la République;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974, portant création de l'Office national de l'assainissement

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le périmètre communal Zarzis, est intégré dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement à partir du 1er janvier 1989

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 18 mars 1989

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 89-414 du 18 mars 1989, portant intégration du périmètre communal de Zaouiet Kontech, dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement,

Le Président de la République;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974, portant création de l'Office national de l'assainissement

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Le périmètre communal Zaouiet Kontech, est intégré dans les circonscriptions d'intervention de l'Office national de l'assainissement à partir du 1er novembre 1989

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 18 mars 1989

*P. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

MINISTERE DU TRANSPORT

REQUISITION

Décret n° 89-398 du 7 avril 1989 portant réquisition d'agents de l'office des ports aériens de Tunisie.

Le Président de la République;

Vu le code pénal et notamment son article 107;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 73-77 du 8 décembre 1973;

Vu le code du travail et notamment ses articles 389 et 390;

Considérant que l'arrêt du travail à l'office des ports aériens de Tunisie est de nature à nuire aux intérêts vitaux de la nation;

Vu l'avis du ministre du transport.

Décète :

Article premier. — Sont mis en état de réquisition les agents désignés dans les listes annexées au présent décret et appartenant à l'office des ports aériens de Tunisie.

Art. 2. — Le présent décret qui est immédiatement exécutoire ainsi que les listes des agents concernés sont portés à la

connaissance des agents intéressés par voie d'affichage sur les lieux de travail ou par tout autre moyen de publicité.

Art. 3. — Les agents requis doivent se mettre immédiatement à la disposition de l'office des ports aériens de Tunisie et se présenter à leur poste de travail habituel pour assurer le service qui leur est commandé.

Art. 4. — Tout agent qui n'aura pas déféré aux mesures de réquisition sera passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Art. 5. — Le ministre du transport et le président directeur général de l'office des ports aériens de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 avril 1989.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par décret n° 89-415 du 31 mars 1989

Monsieur Salah Zoghlami est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du tourisme et de l'artisanat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 89-423 du 27 mars 1989

Monsieur Raouf Chkir, ingénieur général est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des télécommunications au ministère des communications.

CREATION DE RECETTES

Par arrêté du ministre des communications du 25 mars 1989

Sont créées les recettes postales détaillées au tableau ci-après :

Gouvernorat	Localité	Classe ou bureau d'attache	Date d'ouverture
Ben Arous	El Mourouj	5	10 mars 1989
Kébili	Bechri	Souk Lahed	23 mars 1989
Kébili	Nouaiel	Douz	23 mars 1989

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-416 du 30 mars 1989

Monsieur Tahar Karou administrateur est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement général à la direction de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation nationale.

Par décret n° 89-417 du 30 mars 1989

Monsieur Mansour Jagmoun, professeur de l'enseignement technique est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de l'Ariana.

Par décret n° 89-418 du 31 mars 1989

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date de la nomination
Mohamed Boukhari Jaoua	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Mathématiques appliquées	2 septembre 1988
Hassine El Mir	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques	20 septembre 1988
Khalgui Mohamed Salah	Faculté des sciences de Tunis	Mathématiques	20 septembre 1988

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-419 du 27 mars 1989.

Monsieur le Dr. J'Gham Mohamed Hédi Maître de conférences agrégé en médecine est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Mahdia (sce. de réanimation et post-opératoire).

Par décret n° 89-420 du 3 avril 1989

Le Docteur Montacer Ali médecin de la santé publique est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 89-421 du 3 avril 1989

Monsieur Saffar Mohamed Fathi, pharmacien de la santé publique est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 89-422 du 3 avril 1989

Le Docteur Fekih Zouheir, médecin de la santé publique est nommé inspecteur régional de la santé publique.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 mars 1989 portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988, portant organisation du ministère des affaires sociales;

Vu le décret n° 88-1392 du 27 juillet 1988, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu l'arrêté du premier ministre du 10 février 1989, chargeant Monsieur Belgacem Ben Arab, administrateur en chef, des fonctions de directeur administratif et financier au ministère des affaires sociales, avec rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale par intérim;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Belgacem Ben Arab, administrateur en chef,

chargé des fonctions de directeur administratif et financier au ministère des affaires sociales, avec rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale par intérim, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires sociales tous les actes relatifs à la gestion des affaires administratives et financières du ministère des affaires sociales, et ce, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Belgacem Ben Arab, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 10 février 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 30 mars 1989

Le ministre des affaires sociales
TAOUFIK CHEIKH ROUHOU

VU,
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

AVIS DE CHANGE N° 14

Arrêté du ministre des finances relatif aux comptes et dossiers professionnels et aux allocations pour voyages d'affaires

Le présent texte, pris dans le cadre de l'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur tel que modifié et complété par les décrets n° 87-54 du 17 janvier 1987 et n° 87-648 du 18 avril 1987, qui prévoit la possibilité pour toute personne physique ou morale résidente ayant des ressources en devises de se faire ouvrir pour les besoins de son activité des comptes

professionnels en devises ou en dinars convertibles dans les conditions fixées par le ministre des finances après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, réglementant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des dits comptes.

En outre il réglemente :

— les conditions d'ouverture et de fonctionnement des dossiers professionnels destinés à comptabiliser les droits à transfert de leur titulaire et à enregistrer les opérations de débit y afférentes.

— les conditions et les modalités d'octroi des allocations pour voyages d'affaires pour les importateurs.

A cet effet il abroge et remplace le chapitre II de l'Avis de change du ministre du plan et des finances publié au JORT du

21 avril 1987 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et des comptes en dinars convertibles de résidents ainsi que l'avis de change n° 7 du ministre des finances relatif aux comptes «Exploitations-Frais Accessoires (E.F.A.C.)», comptes voyages d'affaires loi n° 72-38 et allocation pour voyages d'affaires tel que modifié par les avis modificatifs publiés au JORT du 28 juin 1985 et 22 janvier 1988.

TITRE PREMIER

Les comptes professionnels en devises et en dinars convertibles

Chapitre Premier

Les comptes professionnels en devises convertibles

I. — Conditions d'ouverture :

Toute personne physique résidente et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ayant des ressources en devises peuvent, pour les besoins de leur activité se faire ouvrir des comptes professionnels en devises convertibles.

L'ouverture de ces comptes est libre pour les entreprises qui appartiennent à des secteurs déterminés par le ministre des finances, le ministre de l'industrie et du commerce et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et qui réalisent un chiffre d'affaires à l'exportation au moins égal à 15%.

La liste des entreprises concernées sera publiée par la banque centrale de Tunisie qui déterminera les devises dans lesquelles les comptes professionnels peuvent être ouverts.

Les entreprises qui ne figurent pas sur la liste sus-visée pourraient être autorisées par la banque centrale à se faire ouvrir des comptes professionnels en devises.

II. — Conditions de fonctionnement :

A. — Opérations au crédit :

Ces comptes peuvent être crédités sans autorisation préalable :

- de 20% des recettes d'exploitation de leur titulaire;
- des intérêts produits par les sommes logées dans ces comptes dans les conditions fixées par la BCT;
- des virements provenant d'un autre compte professionnel en devises du même titulaire;

Toute autre inscription au crédit du compte est soumise à l'autorisation de la BCT. Il demeure par ailleurs entendu qu'aucune inscription au crédit du compte ne peut être réalisée après cession des devises à la BCT.

B. — Opérations au débit :

Les comptes professionnels en devises peuvent être débités, sans autorisation préalable, pour :

- le règlement dans les conditions arrêtées par la réglementation des changes et du commerce extérieur en vigueur, des importations de biens et services nécessaires à l'activité au titre de laquelle le compte à débiter est ouvert;
- des utilisations dans le cadre d'opérations de placement réglementées par la BCT;
- le crédit d'un autre compte professionnel en devises du même titulaire;
- la cession des devises à la BCT.

Toute autre opération au débit est soumise à l'autorisation préalable de la BCT étant entendu que le compte ne peut être en aucun cas rendu débiteur.

Chapitre 2

Les comptes professionnels en dinars convertibles

I. — Conditions d'ouverture :

Toute personne physique résidente et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie pourraient être autorisées par la banque centrale de Tunisie à se faire ouvrir un compte professionnel en dinars convertibles.

II. — Conditions de fonctionnement :

Le compte professionnel en dinars convertibles crédité à partir des ressources en devises de son titulaire fonctionnera selon les conditions fixées dans l'autorisation d'ouverture.

TITRE 2

Le régime des dossiers professionnels

Section 1

Ouverture des dossiers professionnels

Le dossier professionnel peut être ouvert, sans autorisation préalable, sur les livres d'un intermédiaire agréé par toute personne physique résidente et par toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ayant au titre de son activité professionnelle principale des recettes en devises ou en dinars convertibles ou des recettes en dinars intérieurs provenant de la vente aux entreprises industrielles totalement exportatrices résidentes et aux sociétés de commerce international résidentes de produits destinés à l'exportation.

Ce dossier, tenu en dinars convertibles, sert à comptabiliser les droits à transfert de son titulaire et à enregistrer les opérations de débit y afférentes dans les conditions fixées par le présent texte.

Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul dossier de cette nature à alimenter exclusivement par les recettes provenant de l'activité au titre de laquelle ce dossier a été ouvert.

Section 2

Conditions de fonctionnement

I. — Opérations au crédit :

Sont inscrits au dossier les montants dont le titulaire du dossier peut disposer librement dans les conditions fixées par le présent avis. L'inscription étant entendue ici comme une comptabilisation d'un droit à transfert.

L'inscription au dossier doit intervenir lors du crédit du compte professionnel en devises du titulaire du dossier professionnel et/ou de la cession à la banque centrale de Tunisie du produit en devises de l'opération permettant le crédit du dossier ou au moment du règlement de ladite opération par débit d'un compte étranger en dinars convertibles ou par débit d'un compte intérieur en dinars dans les conditions fixées au paragraphe B ci-dessous.

1) Sont inscrits au dossier :

A. — La contre valeur en dinars des recettes en devises y compris la fraction versée, le cas échéant en compte professionnel ou les montants en dinars convertibles y compris ceux réalisés dans le cadre des accords entre la banque centrale de Tunisie et les banques centrales étrangères et ce à concurrence de 10% pour les exportateurs de biens et de services.

Ce taux est également applicable :

— aux recettes en devises que les hôteliers perçoivent par l'entremise des agences de voyages résidentes en paiement de services rendus à des non-résidents et dont la contre valeur en devises a été préalablement cédée;

— aux produits des ventes réalisées dans le cadre de manifestations commerciales à l'étranger organisée sous l'égide de l'O.C.T. ou du CEPEX.

B. — Les recettes en dinars intérieurs provenant de la vente aux entreprises industrielles totalement exportatrices résidentes et aux sociétés de commerce international résidentes à concurrence de 4% des montants en dinars encaissés.

C. — Le produit de la cession aux intermédiaires agréés des devises acquises à leur clientèle par les établissements bénéficiant d'une délégation de change à concurrence de 4%.

2) L'opérateur qui n'a jamais exporté et qui s'engage à le faire sur la base d'un programme d'exportation approuvé par le CEPEX et visé par la banque centrale de Tunisie, peut être autorisé à faire inscrire au crédit du dossier professionnel, à titre d'avance une somme de 2.000 DT au maximum.

La régularisation de cette avance par débit du dossier professionnel doit se faire au plus tard, une année après la réception d'un premier règlement et trois ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Passé ce délai et à défaut d'exportation l'intermédiaire agréé sur les livres duquel est ouvert le dossier doit le clôturer et en informer la banque centrale de Tunisie.

II. — Opérations au débit :

A. — Dossiers professionnels ouverts au nom des exportateurs, hôteliers, agences de voyages et autres prestataires de services.

Le dossier professionnel peut être débité librement par son titulaire pour les besoins spécifiques de l'activité au titre de laquelle le dossier est ouvert pour procéder à des règlements hors de Tunisie entrant dans l'une des catégories suivantes :

- 1) Commissions dont le taux ne dépasse pas 6%;
- 2) Droits de douane et tous autres frais de livraison afférents aux exportations franco-destination. L'intermédiaire agréé doit s'assurer que les montants à payer sont conformes aux conditions de livraison indiquées sur les titres d'exportation.
- 3) Frais d'analyse et de réparation en Tunisie ou à l'étranger du matériel entrant dans le cadre de leur activité;
- 4) Frais relatifs aux foires et expositions internationales;
- 5) Frais de publicité;
- 6) Honoraires pour des opérations d'assistance technique;
- 7) Frais de justice;
- 8) Frais de documentation et d'abonnement à des revues spécialisées;
- 9) Frais de participation à des séminaires;
- 10) Frais de voyage avec un planfond annuel fixé comme suit en fonction du chiffre d'affaires à l'exportation de l'année en cours.

Chiffre d'affaires à l'exportation	Plafond annuel des frais de voyage
Jusqu'à 100.000 dinars	10.000D
de 100.001 à 200.000 dinars	20.000D
de 200.000 à 400.000 dinars	30.000D
plus de 400.000 dinars	40.000D

Les montants non utilisés au cours d'une année peuvent être reportés sur les deux années consécutives suivantes sans que les transferts à ce titre dépassent au cours d'une année les plafonds sus-indiqués.

11) Les hôteliers peuvent débiter leur dossier professionnel pour le règlement de leurs importations par certificat d'importation de produits et articles déterminés par Avis aux importateurs du ministre de l'industrie et du commerce selon le plafond annuel fixé à 30% des droits à transfert inscrits au dossier.

Ces règlements sont effectués bien entendu dans la limite des droits à transfert tels qu'ils résultent de la position créditrice du dossier. Ils donnent lieu à imputation sur cette position à concurrence du montant du certificat d'importation dès sa domiciliation.

En cas d'annulation de l'importation, le montant déduit des droits à transfert est reporté au crédit du dossier sur restitution par le titulaire du dossier des exemplaires non utilisés du certificat d'importation.

B. — Dossiers professionnels ouverts au nom des établissements bénéficiant d'une délégation pour le change manuel.

Le dossier professionnel peut être débité par son titulaire délégataire de change manuel pour le règlement de ses frais de voyage à concurrence de 2.000 d par an avec possibilité de reporter les montants non utilisés sur l'année suivante sans que le total des transferts au cours d'une année puisse excéder 4.000 dinars.

Section 3 Justifications

Le titulaire d'un dossier professionnel est tenu, à l'occasion de chaque paiement, de fournir à la banque sur les livres de laquelle est tenu le dossier, toutes les pièces justificatives prouvant que :

- 1) le règlement à effectuer entre dans le cadre de son activité professionnelle au titre de laquelle le dossier a été ouvert;
- 2) La dépense est faite pour son compte et non pour le compte d'un tiers;
- 3) Le montant à transférer correspond au montant de la dépense tel qu'il résulte des pièces justificatives.

Section 4 Dispositions particulières

a) Règlement par une banque autre que celle où est tenu le dossier professionnel.

Dans le cas où le règlement du titulaire du dossier professionnel est effectué par un intermédiaire agréé autre que celui sur les livres duquel est tenu ledit dossier, la banque qui procède au règlement doit communiquer à la banque où sont domiciliés les droits à transfert à la demande de leur titulaire du formulaire conforme à l'annexe 1 ci-joint le montant à porter au crédit du dossier.

b) Règlements anticipés

Les opérateurs qui reçoivent des avances de leurs clients étrangers peuvent créditer leur dossier professionnel selon les conditions fixées à la section 1; I ci-dessus.

c) En cas d'annulation partielle ou totale d'un règlement ayant donné lieu au crédit d'un dossier professionnel celui-ci doit être débité à concurrence du monant inscrit à son crédit au titre de ce règlement.

TITRE 3 Allocation pour voyages d'affaires

I. — Personnes susceptibles de bénéficier des allocations pour voyages d'affaires :

Les industriels et les commerçants dont l'activité professionnelle nécessite des déplacements à l'étranger, et qui n'ont pas la possibilité de se faire ouvrir des dossiers professionnels, ou «Voyages d'Affaires - loi n° 87-51», ouverts conformément à l'avis de change n° 13, peuvent être admis à bénéficier sur autorisation de la banque centrale d'allocations annuelles pour voyages d'affaires.

Ils doivent présenter leur demande appuyés des références des titres de commerce extérieur réalisés au cours de l'année précédente par l'entremise d'un intermédiaire agréé. L'autorisation est donnée une seule fois et n'a pas à être renouvelée.

II. — Montant de l'allocation :

Le montant annuel de l'allocation pour voyages d'affaires est fixé compte tenu du chiffre d'affaires à l'importation selon les règles suivantes :

1) Pour les industriels :

Montant des importations réalisées au cours de l'année précédente	Montant de l'allocation
Jusqu'à 100.000 dinars	3.000 D
de 100.001 à 250.000 dinars	4.000 D
de 250.001 à 500.000 dinars	5.000 D
plus de 500.000 dinars	6.000 D

2) Pour les commerçants :

Montant des importations réalisées durant l'année précédente	Montant de l'allocation
de 20.000 à 100.000 dinars	1.500 dinars
plus de 100.000 dinars	3.000 dinars

L'intermédiaire agréé domiciliataire de l'autorisation calcule chaque année les droits à allocation de voyage du bénéficiaire selon les critères sus-indiqués. Il doit exiger à cet effet pour tous les titres de commerce extérieur dont il n'est pas domiciliataire des attestations délivrées par les intermédiaires agréés domiciliataires indiquant les références et montants des titres d'importation réalisés au cours de l'année précédente.

III. — Modalités d'octroi des allocations :

L'octroi des allocations pour voyages d'affaires doit être fait par l'intermédiaire agréé unique auprès duquel seront domiciliées toutes les opérations de délivrance de devises ou de règlement de frais par carte de crédit à ce titre.

a) Domiciliation de l'allocation :

Dès réception de la réponse de la banque centrale à la demande d'allocation prévue au paragraphe I ci-dessus, l'intermédiaire agréé informe l'intéressé de la suite donnée à sa requête. En cas de décision favorable, il peut dès ce moment procéder à la domiciliation de l'autorisation, et servir les allocations pour voyages d'affaires selon les conditions fixées ci-dessous.

b) Service des allocations :

L'intermédiaire agréé doit ouvrir au nom du bénéficiaire de l'agrément un dossier dans lequel seront conservés, en plus de l'autorisation de la banque centrale, les pièces justificatives à fournir à l'occasion de chaque délivrance de devises ainsi qu'un formulaire de décompte annuel conforme au modèle en annexe n° 2 en deux exemplaires destiné à enregistrer toute opérations de délivrance de devises ou de règlement de frais de voyages d'affaires par carte de crédit à partir de l'allocation. Ce décompte doit permettre à l'intermédiaire agréé de connaître à tout moment le montant auquel peut prétendre encore le titulaire du dossier pour l'année en cours et d'éviter, par conséquent, tout dépassement du plafond fixé selon les règles définies au paragraphe II ci-dessus.

TITRE 4

Dispositions communes

I. — Modalités de délivrance des devises
au titre de frais de voyage

Les transferts effectués en vertu des dossiers professionnels ou à partir de l'allocation annuelle pour voyages d'affaires peuvent avoir lieu soit en espèces par achat de devises à la banque centrale de Tunisie soit par virement pour les dépenses engagées par carte de crédit.

A. — Transferts en espèces :

1) Modalités de délivrance des devises

Les devises délivrées à titre de l'allocation pour voyages d'affaires ou par débit d'un dossier professionnel sont octroyées au titulaire de l'autorisation d'allocation ou du dossier professionnel

ainsi qu'à ses employés chargés d'une mission à l'étranger; le titulaire du dossier ou de l'allocation doit remettre à l'intermédiaire agréé une déclaration conforme au modèle en annexe 3 indiquant, entre autres, la durée du voyage et la qualité du bénéficiaire du transfert.

La délivrance des devises donne lieu dans tous les cas à la remise par l'intermédiaire agréé au bénéficiaire d'une « autorisation de sortie de devises » en deux exemplaires dont l'un doit être conservé par le voyageur.

2) Utilisations des devises :

— les devises délivrées en application du présent avis non utilisées, dont le rapatriement a été déclaré en douane, et rétrocedées dans un délai de 7 jours à compter de la date du retour en Tunisie peuvent être attribuées de nouveau dans les conditions suivantes :

— si elles ont été octroyées par débit d'un dossier professionnel leur contrevalet peut être à nouveau portée au crédit du dossier dont il s'agit.

— si elles l'ont été à titre d'allocation pour voyages d'affaires elles peuvent être allouées de nouveau pour un voyage ultérieur au cours de la même année.

Les règles fixées ci-dessus sont applicables aux devises non utilisées pour renonciation au voyage si elles sont rétrocedées dans un délai de 7 jours à compter de la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation de devises.

B. — Transferts par virement :

Les dépenses engagées au moyen de cartes de crédit doivent être réglées par l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'allocation annuelle pour voyages d'affaires ou par l'intermédiaire agréé sur les livres duquel est tenu le dossier professionnel au vu des factures visées par le titulaire de la carte de crédit.

Lorsque le paiement est fait au moyen d'une carte de crédit le titulaire du dossier professionnel ou du dossier d'allocation est tenu, lors de son retour, d'adresser à la banque sur les livres de laquelle est ouvert le dossier ou domiciliataire de l'allocation, une déclaration conforme au modèle en annexe 3 indiquant les dates d'entrée et de sortie telles qu'elles ressortent de son passeport et dans le cas où il dépense plus de 250 dinars par jour les pièces justificatives. Faute de quoi, et un mois après le règlement par carte, l'intermédiaire agréé refusera d'exécuter tout transfert par débit du dossier ou par utilisation de l'allocation et informera la banque centrale de Tunisie.

C. — Les montants des devises délivrées par débit d'un dossier professionnel ou à titre d'allocation pour voyages d'affaires doivent, lorsqu'ils dépassent la contrevalet de 250 dinars par jour être justifiés dans les 3 mois qui suivent la date de leur octroi.

D. — Les frais de mission engagés en faveur du personnel de l'Etat, les collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs et des entreprises publiques restent régis par le décret n° 88-459 du 25 mars 1988 fixant le régime en la matière.

II. — Règlement des frais autres que ceux afférents aux voyages :

Le règlement des frais énumérés aux alinéas 1 à 9 § II « Opérations du débit » du titre I du présent texte, doit sauf dérogation de la banque centrale de Tunisie, être effectué par virement au vu des pièces justificatives appropriées.

III. — Mesures de décentralisation :

Les dossiers professionnels et les dossiers des « allocations pour voyages d'affaires » doivent être tenus par les agences des intermédiaires agréés situées dans les gouvernorats où se trouve le domicile, le siège social ou le centre principal d'activité du titulaire du dossier ou du bénéficiaire de l'autorisation.

ANNEXE N° 1

Raison Sociale
de l'Intermédiaire Agréé
Agence

FORMULE DOSSIER PROFESSIONNEL

Avis n° du ministre des finances

Nom ou raison sociale de l'exportateur :

Adresse :

Titre d'exportation n° :

Autorisé le :

Montant rapatrié :

en devises :

en dinars :

Date de l'expédition des marchandises :

Date du rapatriement du produit de l'exportation :

Somme à porter au crédit du dossier professionnel de l'exportateur :

Signature et cachet de l'intermédiaire agréé
domiciliataire du dossier d'exportation

Destinataire :
(intermédiaire agréé chez lequel est tenu le dossier professionnel).

ANNEXE N° 2

Raison sociale
de l'intermédiaire agréé
Agence
DECOMPTE ANNUEL
Allocation pour voyages d'affaires
Avis n° du ministre des finances

Nom ou raison sociale du bénéficiaire.....
Adresse :
Numéro et date de l'agrément de la BCT :
Montant autorisé pour la période allant
du au inclus.

Délivrance de devises		Retrocession de devises				Apurement		
Date	Montants	Devises non utilisées suite à la renonciation à un voyage		Reliquat		Date d'entrées	Date de sorties	Observations
		Date	Montant	Date	Montant			

ANNEXE N° 3

Papier à en-tête de l'industriel ou du commerçant

A T T E S T A T I O N

(1) Dossier professionnel n°

(1) Dossier voyages d'Affaires n°

Banque :

Agence :

Je soussigné, Mr, Mme Melle (1)

(Nom — Prénom — Qualité)

demeurant à titulaire de la pièce d'identité ci-après désignée :

nature N°

délivré par le

(Autorité)

certifie, sous les peines de droit, que

— Je ne suis titulaire d'aucun autre dossier professionnel ou dossier voyage d'affaires.▲

— Mon voyage est effectué à titre professionnel et serait d'une durée approximative de jours.

— Je vous adresserai dès mon retour une déclaration indiquant les dates de sorties et d'entrée telles qu'elles ressortent sur mon passeport.

— Je rapatrierai le reliquat non utilisé que je rétrocéderai dans les délais prescrits par la réglementation à un intermédiaire agréé.

Fait à le

Cachet et signature

(1) Biffer la (ou les) mention (s) inutile (s)

ANNEXE N° 4

Papier à en-tête de l'industriel ou du commerçant

Ref. (1) dossier professionnel n°

(1) dossier «voyages d'affaires n°

Banque :

Agence :

D E C L A R A T I O N

Je soussigné et

(Nom et Prénom)

Bénéficiaire de l'allocation sollicitée occupe le poste de dans notre

(qualité)

entreprise pour laquelle il effectue ce voyage.

Fait à le

Cachet de l'entreprise

Nom et signature du responsable

(1) Biffer la (ou les) mention (s) inutile (s).

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.